



P U T U S A N

Nomor 2495/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mochamad Dulgani Alias Kholik Bin Dahruji;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gundih Ril Blok B No.31 Bubutan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Mochamad Dulgani Alias Kholik Bin Dahruji ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;



Menimbang, bahwa Terdakwa akan didampingi Penasihat Hukum yang bernama M. Zainal Arifin, S.H, M.H Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2495/Pid.Sus/2023/PN.Sby tertanggal 14 Desember 2023, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2495/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2495/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya PDM-4928/M.5.43/Enz.2/11/2023, tertanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Dulgani Alias Kholik Bin Dahruji terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

[illegible]

5) 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam.

6) Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Disclaimer



Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-4928/M.5.43/Enz.2/11/2023, tertanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Mochamad Dulgani Alias Kholik Bin Dahruji pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kelurahan Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya Prov.Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".



Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB setelah Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. Saiful Arif (DPO), Terdakwa bersedia untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu lagi, kemudian Sdr. Saiful Arif (DPO) mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 35 Poket kecil kepada Terdakwa saat berada di depan Rumah Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kelurahan Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya. Selanjutnya dari 35 Poket narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 5 poket dengan harga per poket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa mau menjadi perantara jual beli narkoba shabu karena mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual seluruh narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr. Saiful Arif (DPO).
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Bukhori, S.H. dan Saksi Edo Ranto Perkasa yang merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya mendapatkan informasi Masyarakat terkait dengan adanya peredaran narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Ujung-Semampir, lalu melakukan penyelidikan hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di depan rumah di Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya saat itu Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan yang berisi Narkoba jenis shabu yang disimpan dalam dompet warna coklat dengan



total berat Netto 1.903 Gram, 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam ditemukan disamping Terdakwa dan barang bukti lain yang semuanya diakui milik Terdakwa.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 08198/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Chya, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

1. 28208/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
2. 28209/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram;
3. 28210/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
4. 28211/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram;
5. 28212/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
6. 28213/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
7. 28214/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;
8. 28215/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
9. 28216/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal



warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram;

10. 28217/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;

11. 28218/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;

12. 28219/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;

13. 28220/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;

14. 28221/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;

15. 28222/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;

16. 28223/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;

17. 28224/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram;

18. 28225/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;

19. 28226/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;

20. 28227/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;

21. 28228/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;

22. 28229/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal



warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;

23. 28230/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;

24. 28231/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;

25. 28232/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;

26. 28233/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;

27. 28234/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;

28. 28235/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;

29. 28236/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;

30. 28237/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;

Dengan total Netto : 1,903 Gram.

Didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
28208/2023/NNF S,d, 28237/2023/NNF	(+) positip narkotika	(+) positip metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI



No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa Mochamad Dulgani Alias Kholik Bin Dahruji pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kelurahan Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya Prov.Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi Masyarakat terkait peredaran narkotika jenis shabu di sekitar wilayah Ujung-Semampir yang diperoleh oleh Saksi Muhammad Bukhori, S.H. dan Saksi Edo Ranto Perkasa yang merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya, lalu dilakukan penyelidikan hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di depan rumah



di Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya saat itu Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan yang berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam dompet warna coklat dengan total berat Netto 1.903 Gram. 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam ditemukan disamping Terdakwa dan barang bukti lain yang semuanya diakui milik Terdakwa.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 08198/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Chya, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

1. 28208/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
2. 28209/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram;
3. 28210/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
4. 28211/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram;
5. 28212/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
6. 28213/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
7. 28214/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal



warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;

8. 28215/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;

9. 28216/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram;

10. 28217/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;

11. 28218/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;

12. 28219/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;

13. 28220/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;

14. 28221/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;

15. 28222/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;

16. 28223/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;

17. 28224/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram;

18. 28225/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;

19. 28226/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;

20. 28227/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;



21. 28228/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
22. 28229/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
23. 28230/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
24. 28231/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
25. 28232/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
26. 28233/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
27. 28234/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
28. 28235/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
29. 28236/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
30. 28237/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;

Dengan total Netto : 1,903 Gram.

Didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
28208/2023/NNF S,d, 28237/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina



Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Bukhori, S.H.disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran Narkotika/sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari



Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB. Penangkapan dilakukan didepan rumah di Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Surabaya saat Terdakwa sedang duduk sendirian sambil menunggu pembeli barang berupa narkoba jenis sabu. Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Edo Ranto Perkasa.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penggeledahan didepan rumah di Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Surabaya berupa:

1. 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,28$ gram dengan berat total yaitu $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta bungkusnya DAN berat Netto 1,903 Gram.
2. Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) dompet warna coklat;
4. 2 (dua) bendel plastik klip;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
6. 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam.

- Bahwa barang bukti 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan yang berisi Narkoba jenis sabu ditemukan dalam dompet warna coklat. Lalu barang bukti 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu)



buah HP Oppo warna Hitam ditemukan disamping Terdakwa saat di depan Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Surabaya. Kemudian barang bukti uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa saat ditangkap.

- Bahwa dari hasil interogasi dengan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Saiful Arif (DPO) dengan cara dititipi oleh Sdr. Saiful Arif (DPO) untuk dijualkan. Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Saiful Arif (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara Sdr. Saiful Arif mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menyerahkannya secara langsung.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam memiliki, menguasai, serta menjual narkoba jenis Sabu

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Edo Ranto Perkasa disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran Narkoba/sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari



Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB. Penangkapan dilakukan didepan rumah di Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Surabaya saat Terdakwa sedang duduk sendirian sambil menunggu pembeli barang berupa narkoba jenis sabu. Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Bukhori, S.H.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penggeledahan didepan rumah di Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Surabaya berupa :

- 1) 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,28$ gram dengan berat total yaitu $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta bungkusnya DAN berat Netto 1,903 Gram.
- 2) Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) dompet warna coklat;
- 4) 2 (dua) bendel plastik klip;
- 5) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 6) 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam

- Bahwa barang bukti 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan yang berisi Narkoba jenis sabu ditemukan dalam dompet warna coklat. Lalu barang bukti 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu)



buah HP Oppo warna Hitam ditemukan disamping Terdakwa saat di depan Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Surabaya. Kemudian barang bukti uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa saat ditangkap.

- Bahwa dari hasil interogasi dengan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Saiful Arif (DPO) dengan cara dititipi oleh Sdr. Saiful Arif (DPO) untuk dijualkan. Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Saiful Arif (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara Sdr. Saiful Arif mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menyerahkannya secara langsung.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam memiliki, menguasai, serta menjual narkoba jenis Sabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2016 dengan putusan 4 tahun dan menjalani 2,5 tahun dalam perkara Pencurian dengan pemberatan dan menjalani hukuman di rutan medaeng.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa



tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB. Penangkapan dilakukan didepan rumah di Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Surabaya saat Terdakwa sedang duduk sendirian sambil menunggu pembeli barang berupa narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian didepan rumah di Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Surabaya berupa :

a) 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,28$ gram dengan berat Brutto total yaitu $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta bungkusnya Dan berat Netto 1,903 Gram;

b) Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

c) 1 (satu) dompet warna coklat;

d) 2 (dua) bendel plastik klip;

e) 1 (satu) buah timbangan elektrik;

f) 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam

- Bahwa barang bukti 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan dengan berat total yaitu $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta bungkusnya yang berisi Narkoba jenis sabu ditemukan dalam dompet warna coklat. Lalu barang bukti 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam ditemukan disamping Terdakwa saat di



depan Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Surabaya. Kemudian barang bukti uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa saat ditangkap.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Saiful Arif (DPO) dengan cara dititipi untuk dijual lagi. Sebelumnya Saiful Arif (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 7,06 (tujuh koma nol enam) gram beserta bungkusnya Dan berat Netto 1,903 Gram kepada Terdakwa dengan cara mengantar langsung ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di depan Rumah Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Kota Surabaya.

- Bahwa Terdakwa mulanya menerima narkoba jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) dalam bentuk poketan dari Sdr. Saiful Arif (DPO) dan 5 (lima) poket narkoba tersebut telah laku terjual.

- Bahwa 5 (lima) poket narkoba yang sudah terjual tersebut sudah laku kepada pembeli yang tidak diketahui namanya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara pembeli datang di depan Rumah Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Kota Surabaya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap Terdakwa menjual narkoba titipan dari Sdr. Saiful Arif (DPO).

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Saiful Arif (DPO) sejak bulan Agustus tahun 2023 saat di tempat karapan sapi Bangkalan, adapun cirinya bentuk tubuh sedang, tinggi badan 167 Cm, rambutnya pendek ikal, tempat tinggal Jl. Jatipurwo Pasar Kec. Semampir Kota Surabaya.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual,

menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan dengan berat total yaitu $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta bungkusnya Dan berat Netto 1,903 Gram.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 08198/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Chya, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 28208/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
- 28209/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram;
- 28210/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
- 28211/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram;
- 28212/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- 28213/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;

Halaman 20 Putusan Nomor 2495/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 28214/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;

- 28215/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;

- 28216/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram;

- 28217/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;

- 28218/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;

- 28219/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;

- 28220/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;

- 28221/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;

- 28222/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;

- 28223/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;

- 28224/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram;

- 28225/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;

- 28226/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram

Halaman 21 Putusan Nomor 2495/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 28227/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;

- 28228/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;

- 28229/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;

- 28230/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;

- 28231/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;

- 28232/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;

- 28233/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;

- 28234/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;

- 28235/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;

- 28236/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;

- 28237/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;

Dengan total Netto : 1,903 Gram.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor bukti	barang	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi



26346/2023/NNF		
S,d,	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
26357/2023/NNF		

Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,28$ gram dengan berat total yaitu $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta bungkusnya DAN berat Netto 1,903 Gram;
- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah tumbangan elektrik;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2016 dengan putusan 4 tahun dan menjalani 2,5 tahun dalam perkara Pencurian dengan pemberatan dan

menjalani hukuman di rutan medaeng.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB. Penangkapan dilakukan didepan rumah di Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Surabaya saat Terdakwa sedang duduk sendirian sambil menunggu pembeli barang berupa narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian didepan rumah di Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Surabaya berupa :

a) 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,28$ gram dengan berat Brutto total yaitu $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta bungkusnya Dan berat Netto 1,903 Gram;

b) Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

c) 1 (satu) dompet warna coklat;



- d) 2 (dua) bendel plastik klip;
- e) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- f) 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam

– Bahwa barang bukti 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan dengan berat total yaitu $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta bungkusnya yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan dalam dompet warna coklat. Lalu

barang bukti 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam ditemukan disamping Terdakwa saat di depan Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Surabaya. Kemudian barang bukti uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa saat ditangkap.

– Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali.

– Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Saiful Arif (DPO) dengan cara dititipi untuk dijual lagi. Sebelumnya Saiful Arif (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta bungkusnya Dan berat Netto 1,903 Gram kepada Terdakwa dengan cara mengantar langsung ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di depan Rumah Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Kota Surabaya.

– Bahwa Terdakwa mulanya menerima narkotika jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) dalam bentuk poketan dari Sdr. Saiful Arif (DPO) dan 5 (lima) poket narkotika tersebut telah laku terjual.

– Bahwa 5 (lima) poket narkotika yang sudah terjual tersebut sudah laku kepada pembeli yang tidak diketahui namanya pada hari Selasa tanggal 10



Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara pembeli datang di depan Rumah Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kec. Semampir Kota Surabaya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap Terdakwa menjual narkoba titipan dari Sdr. Saiful Arif (DPO).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Saiful Arif (DPO) sejak bulan Agustus tahun 2023 saat di tempat karapan sapi Bangkalan, adapun ciri-cirinya bentuk tubuh sedang, tinggi badan 167 Cm, rambutnya pendek ikal, tempat

tinggal Jl. Jatipurwo Pasar Kec. Semampir Kota Surabaya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan dengan berat total yaitu $\pm$ 7,06 (tujuh koma nol enam) gram beserta bungkusnya Dan berat Netto 1,903 Gram.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **PRIMAIR**: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **SUBSIDAIR**: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni



Dakwaan **PRIMAIR**: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa” sepadan dengan unsur “ Setiap Orang “ yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa Mochamad Dulgani Alias Kholik Bin Dahruji oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



A.d. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa karena rumusan unsur pasal berbentuk alternative, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsure telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa “setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika (transito Narkotika) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Berdasarkan keterangan saksi penangkap Saksi Muhammad Bukhori, S.H. dan Saksi Edo Ranto Perkasa yang merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya mendapatkan informasi Masyarakat terkait dengan adanya peredaran narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Ujung-Semampir, lalu melakukan penyelidikan hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di depan rumah di Jl. Jatipurwo Barat No. 06 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya saat itu Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan yang berisi Narkoba jenis shabu yang disimpan dalam dompet warna coklat dengan total berat Netto 1,903 Gram, 1 (satu) buah HP Oppo

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan



sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) Poket plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,20$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,28$ gram dengan berat total yaitu $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta bungkusnya DAN berat Netto 1,903 Gram;
- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam.

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Dulgani Alias Kholik Bin Dahruji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochamad Dulgani Alias Kholik Bin Dahruji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;



Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Khadwanto, S.H

Suparno, S.H., M.H

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.